

大法官講堂： 中華民國憲法及政府（二）

第十三講 解釋要旨

監察院

授課教師：湯德宗教授

國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈監察院〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第一屆（37.07～47.08：釋字 1～79）			
3 (41.05.21)	監察院關於所掌事項是否得向立法院提出法律案，憲法無明文規定，而同法第八十七條則稱考試院關於所掌事項得向立法院提出法律案，論者因執「省略規定之事項應認為有意省略」（Casus omissus pro omisso habendus est）以及「明示規定其一者應認為排除其他」（expressio unius est exclusio alterius）之拉丁法諺，認為監察院不得向立法院提案，實則此項法諺並非在任何情形之下均可援用，如法律條文顯有闕漏或有關係條尚有解釋之餘地時，則此項法諺，即不復適用。	§§71, 90	[監察院法案提案權] Ω 文義解釋（反面解釋） Q 何以如此解釋？
	憲法第七十一條，即憲草第七十三條，原規定「立法院開會時，行政院院長及各部會首長得出席陳述意見」，經制憲當時出席代表提出修正，將「行政院院長」改為「關係院院長」。其理由為「考試院、司法院、監察院就其主管事項之法律案，關係院院長自得列席立法院陳述意見」，經大會接受修正如今文，足見關係院院長係包括立法院以外之各院		[歷史解釋]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
3 (續)	院長而言。又憲法第八十七條，即憲草第九十二條，經出席代表提案修正，主張將該條所定「考試院關於所掌事項提出法律案時，由考試院秘書長出席立法院說明之」。予以刪除，其理由即為「考試院關於主管事項之法律案，可向立法院提送，與他院同，如須出席立法院說明，應由負責之院長或其所派人員出席，不必於憲法中規定秘書長出席」，足徵各院皆可提案，為當時制憲代表所不爭。		
	我國憲法依據 孫中山先生創立中華民國之遺教而制定，載在前言，依憲法第五十三條（行政）、第六十二條（立法）、第七十七條（司法）、第八十三條（考試）、第九十條（監察）等規定建置五院。本憲法原始賦與之職權各於所掌範圍內，為國家最高機關獨立行使職權，相互平等，初無軒輊。以職務需要言，監察、司法兩院，各就所掌事項，需向立法院提案，與考試院同。考試院對於所掌事項，既得向立法院提出法律案，憲法對於司法、監察兩院，就其所掌事項之提案，亦初無有意省略或故予排除之理由。法律案之議決雖為專屬立法院之職權，而其他各院關於所掌事項知之較稔，得各向立法院提出法		[體系解釋] [論理解釋]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
3 (續)	律案，以為立法意見之提供者，於理於法均無不合。 基於五權分治，平等相維之體制，參以該條（憲法第八十七條）及第七十一條之制定經過，監察院關於所掌事項，得向立法院提出法律案，實與憲法之精神相符。		Q 憲法精神＝憲法結構？
14 (42.03.21)	立、監委員為直接或間接之民意代表，均不認其為監察權行使之對象。至立、監兩院其他人員與國民大會職員，總統府及其所屬機關職員，自應屬監察權行使範圍。 國民大會代表非監察權行使對象，自治人員之屬於議事機關者如省縣議會議員亦非監察權行使之對象。 自治人員之屬於議事機關者，如省縣議會議員，亦為民意代表，依上述理由，自亦非監察權行使之對象。	§§97, 98, 99 [釋 33]	[監察權監督對象] Q 民意代表何以應不受監察？ Ω 監察可為「政治責任」之追究，亦可為「法律責任」之追究。如為後者，立、監委要無不適用之理。
15 (42.04.24)	國民大會代表代表國民行使政權，自係公職。依憲法第一百零三條之規定，監察委員不得兼任。	§103 [釋 17, 19, 20, 22, 24, 25, 81, 120]	[監委兼職之禁止] Q 何不逕依（兼職與本職）有無「利益衝突」決定？
17 (42.05.15)	國立編譯館編纂，按照該館組織條例規定，係屬公職。依憲法第一百零三條，監察委員不得兼任。	§103 [釋 15, 19, 20, 22, 24, 25, 81, 120]	[監委兼職之禁止]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
19 (42.06.03)	憲法第一百零三條所稱不得兼任其他公職，與憲法第七十五條之專限制兼任官吏者有別，其含義不僅以官吏為限。	§103 [釋 15, 17, 20, 22, 24, 25, 81, 120]	[監委兼職之禁止]
20 (42.07.10)	省黨部、省婦女工作委員會均係人民團體，其主任委員及理事，自非憲法第一百零三條所謂公職。至醫務人員，既須領證書始得執業，且經常受主管官廳之監督，其業務與監察職權顯不相容，應認係同條所稱之業務，公立醫院為國家或地方醫務機關，其院長及醫生並係公職，均在同條限制之列。	§§27, 75, 103 [釋 15, 17, 19, 22, 24, 25, 81, 120]	[監委兼職之禁止]
22 (42.08.04)	立法委員、監察委員係依法行使憲法所賦予之職權，自屬公職，既依法支領歲費公費，應認為有給職。	§103 [釋 15, 17, 19, 20, 24, 25, 81, 120]	[監委兼職之禁止]
24 (42.09.03)	公營事業機關之董事、監察人及總經理，與受有俸給之文武職公務員，均適用公務員服務法之規定，應屬於憲法第一百零三條、第七十五條所稱公職及官吏範圍之內。監察委員、立法委員均不得兼任。	§103； [釋 15, 17, 19, 20, 22, 25, 81, 120]	[監委兼職之禁止]
25 (42.09.03)	省銀行之董事及監察人均為公營事業機關之服務人員。立法委員、監察委員不得兼任，已見本院釋字第二十四號解釋。	§103 [釋 15, 17, 19, 20, 22, 24, 81, 120]	[監委兼職之禁止]
31 (43.01.05)	第二屆立、監委未能依法選出集會前，應仍由第一屆委員繼續行使職權。	§§65, 93 [釋 261]	[維繫憲政體制] Q 本件有為其他解釋之空間？得不予受理？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
31 (續)			Q 本件解釋之依據？ Ω 權宜之計，應留意如何返常。
33 (43.04.02)	查民意代表並非監察權行使對象，業經本院釋字第十四號解釋有案，省縣議會之議長，雖有處理會務之責，但其民意代表身分並無變更，應不屬憲法第九十七條第二項及第九十八條所稱之公務人員，至議長處理會務如有不當情事，應由議會本身予以制裁。	§§97-II、98 [釋 14]	[監察權監督對象]
46 (44.05.09)	審計部對於各機關編送之決算有最終審定權。徵收機關核定公營事業之所得額，與審計部審定同一事業之盈餘如有歧異，自應以決算書所載審計部審定之數目為準。	§105	[維護審計獨立] Q 是故立法院僅能「洽悉」審計長提出之決算審核報告？
76 (46.05.03)	國民大會、立法院、監察院共同相當於民主國家之國會。	§90	[監察院定位]
第二屆（47.09～56.08：釋字 80～122）			
81 (47.12.17)	民營公司之董事監察人及經理人所執行之業務應屬於憲法§103所稱執行業務範圍之內。	§103 [釋 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 33, 81, 120]	[監委兼職禁止] 公職（公部門職業） v. 執行業務（私部門職業）
120 (56.03.01)	新聞紙雜誌發行人執行之業務，應屬於憲法 §103 所稱業務範圍之內。	§103 [釋 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 81]	[監委兼職禁止]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
120 (續)	〈曾繁康大法官不同意見書〉 雖因新聞雜誌發行人所執行之業務，牽涉孔多較以不兼為宜，然斷無理由調監察委員因此而亦不得執行純學術性或專門性新聞雜誌發行人之業務。		Q 如何認定「純學術性或專門性新聞雜誌」？
第四屆（65.10～74.09：釋字 147～199）			
184 (72.12.23)	地方政府依審計法 §34-IV 規定編製之年度總決算，經審計機關審核後所提出之審核報告，地方各級議會準用決算法 §7 對之審議時，固得通知審計機關提供資料，但不包括審計機關依審計法 §§36, 71 審定之原始憑證在內。	§65； [釋 117]	[維護審計獨立] Q 何以不得要求提供審定之原始憑證？
第五屆（74.10～83.09：釋 200～366）			
235 (78.03.17)	中華民國憲法採五權分立制度，審計權乃屬監察權之範圍，應由中央立法並執行之，此觀憲法 §§90, 107-(13) 規定自明。隸屬於監察院之審計部於省（市）設審計處，並依審計法 §5 辦理各該省（市）政府及其所屬機關財務之審計，與憲法並無牴觸。	§§90, 107-(13)	[維護審計獨立] Q 由地方自為審計，何以不妥？
325 (82.07.23)	本院釋字第 76 號解釋認監察院與其他中央民意機構共同相當於民主國家之國會，於憲法增修條文(81/05/28) §15 規定施行後，監察院已非中央民意機構，其地位及職權亦有所變更，上開解釋自不再適用於監察院。	§§90, 95； 1992 二次增修 §15 [釋 76] [釋 585] [釋 729]	[監察院定位]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
325 (續)	惟憲法之五院體制並未改變，原屬於監察院職權中之彈劾、糾舉、糾正權及為行使此等職權，依憲法 §§95, 96 具有之調查權，憲法增修條文亦未修改，此項調查權仍應專由監察院行使。		Q 如此解釋，理由一貫？ Ω 嗣凡國會始得行使之職權，監院自應不再行使。 Q 糾正權則如何？
	但國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，如司法機關審理案件所表示之法律見解、考試機關對於應考人成績之評定、監察委員為糾彈或糾正與否之判斷，以及訴訟案件在裁判確定前就偵查、審判所為之處置及其卷證等，監察院對之行使調查權，本受有限制。	[釋字 585]	[權力相互尊重]
357 (83.07.08)	審計部組織法關於審計長任期之規定，與憲法並無抵觸。	§§104, 105	[維護審計獨立] Cf. US FBI Director 任期 10 年
第六屆 (83.10~92.09：釋字 367~566)			
461 (87.07.24)	司法、考試、監察三院院長，本於五院間相互尊重之立場，並依循憲政慣例，得不受邀請備詢。三院所屬非獨立行使職權而負行政職務之人員，於其提出之法律案及有關預算案涉及事項，亦有上開憲法規定（按：憲法第六十七條第二項）之適用。		[監察院長無備詢義務]
新制 (92.10~：釋字 567~)			
632 (96.08.15)	監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，其院長、副院長與監察委員皆係憲法保留之法定職位	[釋字 31]	[權力相互尊重_憲法忠誠義務] Q 憲法機關拒不行使職權之界限？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
632 (續)	，故確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。為使監察院之職權得以不間斷行使，總統於當屆監察院院長、副院長及監察委員任期屆滿前，應適時提名繼任人選咨請立法院同意，立法院亦應適時行使同意權，以維繫監察院之正常運行。總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。		Ω 不得以癱瘓憲法機關運作之方法，破壞憲法分權制衡之設計！

